

ஹரியானா மாநில தொழில் மற்றும்

கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் லிமிடெட் மற்றும் பலர்

-எதிர்-

சுத்பால் மற்றும் பலர் பிற

(உரிமையியல் மேல்முறையீடுகள் எண்கள். [சி.அ.ம. (உ) 18428-18432,

18434-18438, 18440-18454, 18456-18494, 18496,

18498-18501, 18503-18509, 18511-18572

மற்றும் 18574-18584.2021-லிருந்து எழுகிறது])

பிப்ரவரி 09, 2023

(மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எம்.ஆர்.ஷா

மற்றும்

மாண்புமிகு நீதியரசர் திருமதி. ஹிமா கோஹ்லி)

நிலம் கையகப்படுத்துகைச் சட்டம், 1894 - இழப்பீடு - தீர்மானித்தல் - ஹரியானா
மாநிலம், சோனிபட் மாவட்டம், பத் மாலிக், பிரிதம்புரா மற்றும் ரசோய் ஆகிய
கிராமங்களில் 30.06.2005 மற்றும் 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கைகளின்
மூலம் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது - 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின்
மூலம் பத் மாலிக், பிரிதம்புரா மற்றும் ரசோய் ஆகிய கிராமங்களில்
கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கான இழப்பீட்டை ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-
ஆக உயர்த்தியும் மற்றும் 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம்
மேற்சொன்ன கிராமங்களில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கு, ஏக்கருக்கு

ரூ.45,00,000/-த்தை இழப்பீடாக உயர்நீதிமன்றம் தீர்வளித்துள்ளது -
எதிர்க்கப்பட்டுள்ளது - முடிவு: 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம்
அதே கிராமங்களான பத் மாலிக், பிரிதம்புரா மற்றும் ரசோய்-ல் கையகப்படுத்தப்பட்ட
நிலம் மதிப்பிடப்பட்டு, தீர்மானிக்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகையை கட்டுப்படுத்தும்
இழப்பீடும் 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம்
கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கான இழப்பீட்டை தீர்மானிக்கையில்,
கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக சொல்லப்படுகிறது, ஏனெனில் இரு
அறிவிக்கைகளின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள் ஒரே
பொதுக்காரணத்தினால்தான் அதாவது ஹரியானா, சோனிபட் செக்டர் 39
தொழிற்பேட்டை வளர்ச்சிக்காகத்தான் - 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட
அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கு ஏக்கருக்கு
ரூ.29,54,000/- ஆக இழப்பீடு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு நிர்ணயிக்கப்படும்போது
உயர்நீதிமன்றம், பி.சா.43 மற்றும் பி.சா.44-ஆக தாக்கல் செய்யப்பட்ட கிரைய
ஆவணங்களை உயர்நீதிமன்றம் கருத்தில் கொண்டது - 15.04.2005 தேதியிடப்பட்ட
கிரைய ஆவணங்களான முக்கிய சான்றாவணங்கள், பி.சா.43 மற்றும் பி.சா.44-ஐ
பரிசீலித்து 50 சதவிகித வரம்பு நிலையை பொருத்திய பின்னர், அந்த நிலத்தின்
சந்தை மதிப்பு ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.24,43,693/- ஆகும் - மாறாக, எந்தவொரு
போதுமான காரணமும் இன்றி இழப்பீட்டுத்தொகையை ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-
என உயர்நீதிமன்றம் மதிப்பிட்டு உயர்த்தியுள்ளது - எனவே, 30.06.2005
தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தை மதிப்பீடு

செய்து ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ. 29,54,000/-ஆக தீர்மானித்ததில் உயர்நீதிமன்றம் கடும் பிழை புரிந்துள்ளது - அத்தொகையை முழு அளவாகக் கணக்கிட்ட பின்னர், 1894 சட்ட வகையங்களின்கீழ், 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து ஏக்கருக்கு ரூ.24,50,000/-ஐ இழப்பீடாக கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து சட்டப் பயன்களுடன் நில உரிமையாளர்கள்/கோருரிமையாளர்கள் பெற உரிமையுடையவர்கள் - 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து ஏறக்குறைய ஓராண்டு ஒன்பது மாதங்கள் கால இடைவெளியை கருத்தில் கொண்டு பார்க்கையில், அதற்கு பொருந்தத்தக்க திரளான உயர்வு 8 முதல் 12 சதவிகிதமாக இருந்திருக்க வேண்டும் - இருப்பினும் கிரைய ஆவணம் (பி.சா.4)-ன் அடிப்படையில் 10 சதவிகித வரம்பு நிலையை பொறுத்த ஏக்கருக்கு ரூ.45,00,000/- தொகையை இழப்பீடாக உயர்நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது - குறிப்பாக 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட, முதல் அறிவிக்கையைப் பொறுத்தவரை உயர்நீதிமன்றம் 50 சதவிகித வரம்பு நிலையை பொருந்தியுள்ளது - மற்றவகையிலும் கூட, 02.11.2006 தேதியிடப்பட்டு பி.சா.4-ஆக தாக்கல் செய்யப்பட்ட கிரைய ஆவணம் மற்றும் 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கை வழியாக அதே கிராமங்களில் கையகப்படுத்தல் தொடங்கியுள்ளது, எனவே, பின்னர் உள்ள கையகப்படுத்தலைப் பொறுத்து இழப்பீட்டை மதிப்பிட/முடியவே செய்ய 30.06.2005 அறிவிக்கைக்குப் பின்னர் உள்ள கிரைய ஆவணம் அடிப்படையாக இருக்கமுடியாது - மாறாக, 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம்

கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகையின் மீது 8 முதல் 12 சதவிகித திரளான உயர்வு அளிப்பது பாதுகாப்பான மற்றும் வழிகாட்டும் காரணியாக இருக்கும் - அவ்வாறு இருக்குமாயின், 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கான இழப்பீட்டைப் பொறுத்து அது ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.30,73,280/- ஆகும்.(ரூ.24,50,000/- + 12 சதவிகித உயர்வு = ரூ.27,44,000/- + 12 சதவிகித உயர்வு = ரூ.30,73,280/-) - உயர்நீதிமன்றத்தின் எதிர்ப்புக்குள்ளான பொதுத் தீர்ப்புரை அதன்படி மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு : உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்கள்.[சி.அ.ம. (உ) 18428-18432, 18434-18438, 18440-18454, 18456-18494, 18496, 18498-18501, 18503-18509, 18511-18572 மற்றும் 18574-18584.2021-லிருந்து எழுகிறது]

சண்டிகரிலுள்ள பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றத்தின், 05.07.2019 தேதியிடப்பட்ட ஆர்ப்ப.ஏ. எண்கள்.1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1983, 1984, 1996, 1997, 2214, 2215, 2216, 2217, 2277, 2278, 2279, 2280, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2589, 2590, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2796, 2797, 2802, 2803, 2867, 3499, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 4416, 4436, 4493, 4982, 5070, 5270, 5271,

5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5416, 6841, 7137 of 2013 558, 559, 560, 561, 562, 563, 2201, 3706, 8695, 8696, 8697, 8698, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8793 of 2014 மற்றும் 885/2015 -ஆகியவற்றிலிருந்து எழுகிறது.

மனுதாரர்கள் சார்பாக முன்னிலையான வழக்குரைஞர்கள் - அலோக் சங்வான், மூத்த கூடுதல் மாநில அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர், அனுராக் குல்ஹாரியா, சுமித் குமார் சர்மா, சந்தீப், அபூரவ் யாதவ், விபுல் தாஹியா, முனைவர். மோனிகா குசைன்.

எதிர்மனுதாரர்கள் சார்பாக முன்னிலையான வழக்குரைஞர்கள் - ரமேஸ்வர் சிங் மாலிக், மூத்த வழக்குரைஞர், ஜிதேஷ் மாலிக், ராகுல் சிங், என் டி கௌஷிக், சதிஷ் குமார், ரோனாக் கரண்புரியா, முனைவர். சுமந்த் பரத்வாஜ், வேதாந்த் பரத்வாஜ், செல்வி. மிர்துளா ரே பரத்வாஜ், திருமதி. சுர்பி சர்மா, செல்வி. ஆஞ்சல் ஜெயின், கரண் தேவன், விக்ரம் சிங் புனியா, அனஸ் சவுத்ரி, செல்வி. ஷெஹ்லா சவுத்ரி, அன்சார் அஹ்மத் சவுத்ரி.

இந்நீதிமன்ற தீர்ப்புரையானது மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எம்.ஆர்.ஷா அவர்களால் பகரப்பட்டது.

1. பத் மாலிக், பிரிதம்புரா மற்றும் ரசோய் ஆகிய கிராமங்களில் 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்திய நிலங்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.29.54,000/-த்தை இழப்பீடாக முறையே தனது முதல் மேல்முறையீட்டில் உயர்த்தியும், மேலே சொல்லப்பட்ட அதே கிராமங்களில்

05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 45,00,000/-த்தை இழப்பீடாக மதிப்பீடு செய்து தீர்வளித்த சண்டிகரிலுள்ள பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றத்தால் 05.07.2019 தேதியன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டு, அதிருப்தியடைந்த ஹரியானா மாநில தொழில் மற்றும் கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் லிமிடெட் (சுருக்கமாக எச்.எஸ்.ஐ.ஐ.டி.சி) இம்மேல்முறையீடுகளைத் தாக்கல் செய்துள்ளது.

2. சோனிபட் மாவட்டத்திலுள்ள 1-ம் தேசிய நெடுஞ்சாலையுடன் இணைக்கும் விதமாக, குண்ட்லி - மனேசர் - பல்வால் நெடுஞ்சாலை (சுருக்கமாக கே.எம்.பி) எனப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் நெடுஞ்சாலை அமைப்பதற்காக வெவ்வேறு அறிவிக்கைகள் மூலம், ஹரியானா, சோனிபட் மாவட்டத்திலுள்ள பத் மாலிக், ஜத்தேரி, பிரிதம்புரா, அக்பர்பூர் பரோடா, ரசோய் பிற கிராமங்களில் அமைந்துள்ள பெருமளவு நிலங்கள் கையகப்படுத்த வேண்டியிருந்தது. தற்போதைய மேல்முறையீடுகளில், 30.06.2005 மற்றும் 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கைகளின் படி பத் மாலிக், பிரிதம்புரா மற்றும் ரசோய் ஆகிய கிராமங்களில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களையே நாங்கள் குறிப்பிடுகிறோம். தொழிற்சாலை செக்டர் 39-ன் விரிவாக்கத்திற்கு நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

2.1. நிலம் கையகப்படுத்துகை அலுவலர், ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.16,00,000-த்தை இழப்பீடாக தீர்மானித்து தீர்வளித்தார். 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து பத் மாலிக்

மற்றும் ரசோய் கிராமங்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 19,00,000/- ஆக இழப்பீட்டை குறித்தனுப்புகை நீதிமன்றம் உயர்த்தியுள்ளது. பிரிதம்புரா கிராமத்தைப் பொறுத்தவரை குறித்தனுப்புகை நீதிமன்றம் இழப்பீட்டுத் தொகையை உயர்த்தவில்லை.

05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து, பத் மாலிக் மற்றும் பிரிதம்புரா ஆகிய கிராமங்களைப் பொறுத்து இழப்பீட்டுத் தொகையை குறித்தனுப்புகை நீதிமன்றம் உயர்த்தவில்லை, இருப்பினும் ரசோய் கிராமத்திற்கு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ரூ.23,00,000/-ஆக இழப்பீட்டுத் தொகையை உயர்த்தியுள்ளது.

2.2. உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்பு வழக்கின் முதல் விசாரணையில், 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து 4 ஏக்கர் வரை ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.40,00,000/-வரையும் மற்றும் அதைக் கடந்த ஏக்கருக்கு ரூ.30,40,000/- எனவும் உயர்நீதிமன்றம் இழப்பீட்டுத் தொகையை உயர்த்தியுள்ளது.

அதேபோல், உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்பாக வழக்கின் முதல் விசாரணையில் 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களைப் பொறுத்து 4 ஏக்கர் வரை ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.50,00,000/- வரையும், அதைக் கடந்த ஏக்கருக்கு ரூ.38,00,000/- எனவும் உயர்நீதிமன்றம் இழப்பீட்டுத் தொகையை உயர்த்தியுள்ளது. உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவுகள், இந்நீதிமன்றத்தின் மற்ற

மேல்முறையீடுகளுடன் இணைந்து உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண். 12847/2017 மற்றும் உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்.20050/2017 ஆகியவற்றின் வழக்குப் பொருளாகும். 06.09.2017 மற்றும் 28.11.2017 தேதியிடப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவுகள் வாயிலாக உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகளை நீக்கறவு செய்து மேல்முறையீட்டை முடிவு செய்ததுடன் வழக்கை புதிதாக தீர்மானிக்க அனுப்பி வைத்தது. வெவ்வேறு நிலத்தின் வழியாக செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் வழிக்காக செய்யப்படும் கையகப்படுத்துதலாக இருப்பதால், பெல்டிங் அமைப்பை பயன்படுத்துவது அவசியமில்லை அல்லது நியாயம் இல்லை எனக் கருதி, உயர்நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்ட பெல்டிங் அமைப்பை, இந்நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. கே.எம்.பி. திட்ட கையகப்படுத்துதலுக்காக நிலத்தின் மதிப்பு தீர்மானிக்கப்படவேண்டுமாயின் கருத்தில்கொள்ள வேண்டிய தொடர்புடைய காரணிகள் யாதெனில், 13.08.2004-க்கு முன்புவரை அப்பகுதியில் நிலவி வந்த மதிப்பே என இந்நீதிமன்றம் கருதுகிறது.

2.3. வழக்கை திருப்பியனுப்பியதின்பேரில், உயர்நீதிமன்றம் முன்பாக வழக்குகளின் இரண்டாம் விசாரணையில், தனது எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவில், 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-ஆக இழப்பீட்டை கணக்கிட்டு, தீர்வளித்தது, 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து ஏக்கருக்கு ரூ.45,00,000/-ஆக இழப்பீட்டுத் தொகையை உயர்த்தியது.

2.4. 30.06.2005 மற்றும் 05.03.2017 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள் தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவால் பாதிப்படைந்து மற்றும் அதிருப்தியடைந்த எச்.எஸ்.ஐ.ஐ.டி.சி., தற்போதைய மேல்முறையீடுகளை தாக்கல் செய்தது.

இந்நிலையில், எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவுக்கெதிராக நில உரிமையாளர்களின் மேல்முறையீட்டைப் பொறுத்தவரை, சிறப்பு அனுமதி மனு (உரிமையியல்) நாட்குறிப்பு எண்.36995/2019-ல் மற்றும் தொடர்புடைய சிறப்பு அனுமதி மனுக்களுடன் சேர்த்து 13.01.2010 தேதியிடப்பட்ட உத்தரவு மூலம் இந்நீதிமன்றத்தால் அது ஏற்கனவே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிட வேண்டியதாகிறது. எனவே, நில உரிமையாளர்களைப் பொறுத்தவரை, உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பொது தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவு இறுதி நிலையை அடைந்துள்ளது. மேலும், தற்போதைய மேல்முறையீடு எச்.எஸ்.ஐ.ஐ.டி.சி-யின் வேண்டுகோளின்படியே பரிசீலிக்க வேண்டியதாகிறது.

30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட

நிலங்களுக்கு கற்றறிந்த வழக்குரைஞரின் வாதங்கள்

3. மேல்முறையீட்டாளர் சார்பாக முன்னிலையாகும் கற்றறிந்த வழக்குரைஞர், 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் தொடர்பாக ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-ஆக இழப்பீட்டுத் தொகையை உயர்த்தியதில் உயர்நீதிமன்றம் கடும் பிழை புரிந்துள்ளது என

முனைப்புடன் வாதிட்டார். 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கு ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-ஆக இழப்பீட்டை உயர்த்திய அதேவேளையில் பி.சா.43 மற்றும் பி.சா.44 ஆகிய தாக்கல் செய்யப்பட்ட கட்டுமானதாரரின் கிரைய ஆவணங்களை சார்ந்திருந்த உயர்நீதிமன்றம், மாநில அரசால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட கிரைய ஆவணங்களை பரிசீலிக்கவில்லை என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம், 1894 (சுருக்கமாக 1894 சட்டம்) பிரிவு 25-ஐ உயர்நீதிமன்றம் தவறாகப் பொருள் கொண்டது என்றும் மற்றும் மாநில அரசு தாக்கல் செய்த கிரைய ஆவணங்களை பரிசீலிக்கவில்லை என்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

3.1. மற்றவகையிலுங்கூட, கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள் வேளாண் நிலங்கள் என்பதை உயர்நீதிமன்றம் கவனித்திருக்க வேண்டும் என்றும் மற்றும் இழப்பீடு கணக்கிடும்போது கட்டுமானதாரரின் கிரைய ஆவணங்களை உயர்நீதிமன்றம் சார்ந்திருக்கக்கூடாது மற்றும்/அல்லது பரிசீலித்திருக்கக்கூடாது என்றும் மேலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

3.2. 13.08.2004 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையிலிருந்து ஆரம்பித்து சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் நிலங்கள் ஏற்கனவே கையகப்படுத்துதலில் உள்ளது என்பதை உயர்நீதிமன்றம் முறையாக மதிப்பிடவில்லை என்று மேலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. எனவே, 13.08.2004-ல் உள்ள சந்தை மதிப்பு/நிலங்களின் மதிப்பை பரிசீலித்திருக்க வேண்டும் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்திற்குத் திருப்பியனுப்பப்படும்போது கூட, 13.08.2004 அன்று

நிலங்களின் மதிப்பையே தீர்மானிக்கும் காரணியாக கருத வேண்டும் என்று இந்நீதிமன்றம் தெரிவித்தது என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. மாறாக, இழப்பீட்டை உயர்நீதிமன்றம் மதிப்பிடுகையில், 15.04.2005 தேதியிடப்பட்ட பி.சா.க்கள் 43 மற்றும் 44 ஆகிய தாக்கல் செய்யப்பட்ட கிரைய ஆவணங்களையே சார்ந்திருந்தது என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

3.3. மற்றவகையில், பி.சா.க்கள் 43 மற்றும் 44 ஆக தாக்கல் செய்யப்பட்ட கிரைய ஆவணங்களை உயர்நீதிமன்றம் சார்ந்திருந்தது சரியே என்று கருதினாலும், அந்நேர்விலும் கூட உயர்நீதிமன்றம் 50 சதவிகிதத்தை வரம்பெல்லையாக அளித்ததுடன் ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/- என இழப்பீட்டுத் தொகையை உயர்த்தியிருக்கக்கூடாது என மேலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. முக்கியமாக அந்த கிரைய ஆவணங்கள் (பி.சா.43 மற்றும் பி.சா.44)-ஐ எடுத்துக்கொண்டு, உயர்நீதிமன்றத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது போன்று 50 சதவிகிதத்தை வரம்பெல்லையை பயன்படுத்தினால், அந்த நேர்வில், ஒரு ஏக்கருக்கு மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட இழப்பீடு ரூ.24,43,693/-ஐ இழப்பீடாகக் கணக்கிடலாம் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. எனவே, 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கை மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கான இழப்பீடு ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-ஆக தீர்மானித்து வழங்கப்பட்டதில் உயர்நீதிமன்றம் மிகப் பெரும் மற்றும் கடும் பிழை புரிந்துள்ளது என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட

நிலத்திற்காக கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் வைத்த வாதம்

3.4. 05.03.2007 தேதியிட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து ஏக்கருக்கு ரூ.45,00,000/-த்தை இழப்பீடாக உயர்த்தியதில் நீதிமன்றம் முக்கிய பிழை புரிந்துவிட்டது என எச்.எஸ்.ஐ.ஐ.டி.சி. சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

3.5. 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கை மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்காக சுமார் ஒரு வருடம் மற்றும் ஒன்பது மாதங்கள் கால இடைவெளி மற்றும் வழங்கப்பட்ட இழப்பீட்டில் 8 முதல் 12 சதவிகித திரளான உயர்வு வழங்கியதை கருதியும், உயர்நீதிமன்றம் ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.45,00,000/- என இழப்பீடு வழங்கியது மிகுதியானது எனவும் அது அதிகபட்சமுடையது என்றும் உள்ளதாகச் சொல்லலாம் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

3.6. 13.08.2004 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட அதே பத் மாலிக் மற்றும் பிரிதம்புரா கிராமங்களில் உள்ள நிலத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் ஏக்கருக்கு ரூ.21,00,000/-ஆக இழப்பீட்டை தீர்மானித்தது என்றும், எனவே, சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் கால இடைவெளியைக் கருதியும் மற்றும் 8 முதல் 12 சதவிகித உணர்வை வழங்கியும் ஏக்கருக்கு ரூ.45,00,000/-ஆக இழப்பீட்டை உயர்நீதிமன்றம் தீர்வளித்தது நிலைநிறுத்தத்தக்கதல்ல என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

4. அசல் கோருரிமையாளர்கள்/நில உரிமையாளர்கள் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞரால் இம்மேல்முறையீடுகள் அனைத்தும் கடுமையாக எதிர்க்கப்பட்டது.

4.1. உண்மையிலேயே இரு அறிவிக்ைககளின் கீழும்

கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கான இழப்பீட்டை தீர்மானிக்கும்போது பி.சா.43 மற்றும் பி.சா.44 தவிர பிற கிரைய ஆவணங்களை உயர்நீதிமன்றம் பரிசீலிக்கவில்லை என அசல் நில உரிமையாளர்கள் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் கடுமையாக வாதிட்டார். மற்ற கிரைய ஆவணங்களையும் சுற்றுப்புற பகுதிகளின் வளர்ச்சியை கருதியிருந்தாலும் உயர்நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத்தொகை குறைவானதுதான் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இது கட்டாய நிலம் கையகப்படுத்துகை என்பதால் நியாயமான சந்தை மதிப்பு அடிப்படையில் நியாயமான இழப்பீட்டை பெறுவதற்கு நில உரிமையாளர்கள் உரிமையுடையவர்கள் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. (2008) 14 எஸ்.சி.சி. 745 (பத்திகள் 13 மற்றும் 14)-ல் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழக்கான ஜெனரல் மேனேஜர், ஆயில் மற்றும் நேச்சுரல் காஸ் கார்பொரேஷன் லிமிடெட் -எதிர்- ரமேஷ்பாய் ஜீவன்பாய் படேல் மற்றும் ஒருவர்; (2012) 5 எஸ்.சி.சி. 432 (பத்தி 17)-ல் வெளியிடப்பட்ட வழக்கான மெஹ்ரவால் க்ஹ்வாஜி டிரஸ்ட் (பதிவு செய்யப்பட்டது), பரித்கோட் மற்றும் பலர் -எதிர்- பஞ்சாப் மாநில அரசு மற்றும் பலர் என்ற வழக்குகளின் தீர்முடிவுகள் சார்வுறப்பட்டது.

4.2. அக்டோபர் 2005 மற்றும் 2006 ஆண்டுகளில் நிலத்தின் சந்தை மதிப்பு

மிக மிக அதிகம் என்ற வாதத்திற்கு ஆதரவாக பத் மாலிக் மற்றும் பத் கால்ஸா கிராமத்தின் கிரைய ஆவணமாகத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பி.சா.4, பி.சா.3, பி.சா.6,

பி.சா.7 மற்றும் பி.சா.5 ஆகியவற்றை சார்ந்துள்ளதாக அசல் நில உரிமையாளர்கள் சார்பாக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் தெரிவித்துள்ளார்.

4.3. மேற்சொன்ன பணிந்துரைகளுடன் தற்போதைய

மேல்முறையீடுகளை தள்ளுபடி செய்யும்படி வேண்டுகோள்க்கப்படுகிறது.

5. முறையே தரப்பினர்களுக்கான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர்களின் நீண்ட வாதங்களை நாங்கள் கேட்டோம்.

உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவுகளை நாங்கள் பரிசீலித்தோம் மற்றும் 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கு ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-மும் மற்றும் 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்திய நிலத்திற்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 45,00,000/-ஆக இழப்பீட்டை மதிப்பீடு செய்து, தீர்மானித்த உயர்நீதிமன்றத்தின் காரண விளக்கங்களை பரிசீலித்தோம்.

5.1. வெளிப்படையாக, இவ்வழக்கில் ஹரியானா சோனிபட் மாவட்டம் பத் மாலிக், பிரிதம் புரா மற்றும் ரசோய் ஆகிய கிராமங்களில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள் எல்லாம் விவசாய நிலங்கள் என்பதையும் மற்றும் சோனிபட் தொழிற்சாலை செக்டர் 39-க்காக கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகும். 30.06.2005 மற்றும் 05.03.2007 ஆகிய இரண்டு அறிவிக்கைகள் இடையே ஏற்பட்ட கால இடைவெளி சுமார் ஒரு வருடம் மற்றும் ஒன்பது மாதங்கள் என்பது இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகிறது. இருப்பினும், பத் மாலிக் மற்றும் பிரிதம் புரா கிராமங்களில் அமைந்துள்ள நிலங்களைப் பொறுத்து

கையகப்படுத்துதல் ஆரம்பத்தில் 13.08.2004 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டது மற்றும் அதன் பின்னர், அவ்வப்போது அறிவிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டது என்பதும் வெவ்வேறு பொதுக் காரணங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது என்பதும் கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகிறது.

இந்நிலையில், உயர்நீதிமன்றத்திற்கு இவ்வழக்கு விடயம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டபோதும் கூட, 06.09.2017 தேதியிடப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவில், கே.எம்.பி. திட்ட கையகப்படுத்துதலுக்காக நில மதிப்பு தீர்மானிக்கப்படுமாயின், குறித்து கொள்ளப்படவேண்டிய தொடர்புடைய காரணிகள் முக்கியமாக 13.08.2004-க்கு முன் அந்தப் பகுதியில் நிலவிய மதிப்பீடு எடுத்துக்கொள்ளப்படவேண்டும் என இந்நீதிமன்றம் குறிப்பாகக் கருதியது இங்கு கவனிப்பது அவசியமாகிறது. இருப்பினும், இவ்வழக்கில், நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது சோனிபட் தொழிற்சாலை செக்டர் 39-க்காக விரிவாக்கத்திற்கு மற்றும் எனவே 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் அதே கிராமங்களான பத் மாலிக், பிரிதம் புரா மற்றும் ரசோயில் கையகப்படுத்தப்பட்டு, மதிப்பிடப்பட்டு மற்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகை, 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கான இழப்பீட்டுத்தொகையை நிர்ணயம் செய்யும்போது கூட, இரு அறிவிக்கைகளிலும் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள், ஹரியானா சோனிபட் தொழிற்சாலை செக்டர் 39-

ன் வளர்ச்சிக்காக, ஒரே பொதுக்காரணமாக உள்ளதால், அதனை சம்பந்தப்பட்ட காரணி எனக்கூறலாம்.

6. 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் இதுவரை கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-ஆக இழப்பீட்டினை உயர்நீதிமன்றம் மதிப்பிட்டு தீர்வு செய்துள்ளது. 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கு ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/- ஆக இழப்பீட்டை மதிப்பிட்டு தீர்மானிக்கையில், உயர்நீதிமன்றம் பி.சா.43 மற்றும் பி.சா.44-ஆகத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட கிரைய ஆவணங்களை பரிசீலித்துள்ளது. உயர்நீதிமன்றம் கீழ்க்கண்ட கிரைய ஆவணங்களை பரிசீலித்துள்ளது, அவை கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:-

சான்றாவணம்	கிரைய ஆவணப் பத்திரம்/கி ரைய எண்	கிரைய ஆவண நாள்	கிரைய ஆவணத் தில் விற்கப்பட் ட பரப்பு	கிரையத் தொகை	ஒரு ஏக்கருக்கு தொகை	கிராமம்
பி.சா.4	5368	10.12.2003	0-10	656000	19,20,000	பிரிதம் புரா
பி.சா.14	2931	02.06.2005	0-13	7500000	92,30,769	பத் மாலிக்
பி.சா.42	&12387	07.03.2005	32-3	19290000	48,02,239	ரசோய்
பி.சா.106						
பி.சா.43	&516	15.04.2005	37-16	23625000	50,00,000	ரசோய்
பி.சா.108						
பி.சா.44	517	15.04.2005	21-4	13250000	47,74,775	ரசோய்

பி.சா.45	871	25.04.2005	24-0	14400000	48,00,000	ரசோய்
பி.சா.46	2755	30.05.2005	5-2	3060000	48,00,000	ரசோய்
பி.சா.47	3342	13.06.2005	47-5	23625000	44,73,373	ரசோய்
பி.சா.48	3358	13.06.2005	21-5	11953200	47,22,252	ரசோய்
பி.சா.15 பி.சா.62	& 8811	24.10.2005	35-8	49123700	1,11,01,401	ரசோய்
பி.சா.16 பி.சா.63	& 8812	24.10.2005	35-8	49123700	1,11,01,401	ரசோய்

அதன்பின்னர், பி.சா.43 மற்றும் பி.சா.44 பாதுகாப்பான விற்பனை முன்மாதிரி என உயர்நீதிமன்றம் சார்ந்து மற்றும் 50 சதவிகித வரம்பெல்லையை பயன்படுத்திய பின்னர் ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-ஆக இழப்பீட்டை உயர்நீதிமன்றம் மதிப்பிட்டுள்ளது.

7. 15.04.2005 தேதியிடப்பட்ட கிரைய ஆவணங்களான முக்கியமான பி.சா.43 மற்றும் பி.சா.44-ஐ நாம் பரிசீலித்த பின்னர் 50 சதவிகித வரம்பெல்லையைப் பொருத்தினால் நிலத்தின் சந்தை மதிப்பு ஏக்கருக்கு ரூ.24,43,693/- என கணக்கிடப்படும். மாறாக, எந்த போதுமான காரணங்களுமின்றி, ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-ஆக இழப்பீட்டுத்தொகையை உயர்நீதிமன்றம் மதிப்பிட்டு மற்றும் உயர்த்தியுள்ளது. எனவே, 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கு ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/- ஆக இழப்பீட்டைத் தீர்மானித்ததில் உயர்நீதிமன்றம் பெரும் பிழை புரிந்துள்ளது. அத்தொகையை முழு அளவாக கணக்கிட்ட பின், 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம்

கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்தவரை இழப்பீடு ஏக்கருக்கு ரூ.24,50,000/- மற்றும் 1894 சட்ட வகையங்களின் கீழ் கிடைக்கப்பெறும் மற்ற அனைத்து சட்ட பயன்களையும் சேர்த்து இழப்பீட்டைப்பெற நில உரிமையாளர்கள்/கோருரிமையாளர்கள் உரிமையுடையவர்கள்.

8. 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்தவரை, இதுவரை சுமார் ஒரு வருடம், ஒன்பது மாதம் கால இடைவெளி தொடர்பாக உள்ள உயர்வைக் கருதி மற்றும் 8 முதல் 12 சதவிகிதம் வரை திரளான உயர்வு உள்ளது. இருப்பினும், 10 சதவிகித வரம்பெல்லையைப் பொருத்தி, கிரைய ஆவணம் (பி.சா.4) அடிப்படையில் ஏக்கருக்கு ரூ.45,00,000/-ஆக உயர்நீதிமன்றம் இழப்பீட்டைத் தீர்மானித்துள்ளது. 30.06.2005 நாளிட்ட முதல் அறிவிக்கையையும் பொறுத்தவரை உயர்நீதிமன்றம் 50 சதவிகித வரம்பெல்லையை பொருத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மற்றவகையிலுங்கூட, பி.சா.4-ஆகத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட கிரைய ஆவணம் 02.11.2006 தேதியிடப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மற்றும் அதே கிராமத்தில் கையகப்படுத்துதல் 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையுடன் துவக்கப் பெற்றுள்ளது, எனவே, பின்னர் நடைபெற்ற கையகப்படுத்துதலைப் பொறுத்தவரை, இழப்பீடு மதிப்பிட/முடிவு எடுக்க 30.06.2005 தேதியிட்ட முதல் அறிவிக்கைக்குப்பின் உள்ள கிரைய ஆவணங்கள் ஆதாரமாக இருக்க முடியாது. மாறாக, 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கு இழப்பீட்டுத்தொகையின் மீது 8 முதல் 12 சதவிகிதம் வரை திரளான

உயர்வு பாதுகாப்பாகவும் மற்றும் வழிகாட்டும் காரணியாகவும் இருக்கும். அது அவ்வாறு இருப்பின், 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்து அது ஏக்கருக்கு ரூ.30,73,280/- ஆகும். (ரூ.24,50,000/- + 12 சதவிகித உயர்வு = ரூ.27,44,000 + 12 சதவிகித உயர்வு = ரூ.30,73,280/-)

மேலே சொல்லப்பட்ட அளவிற்கு உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான பொதுத் தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவை மாற்றியமைக்க வேண்டியுள்ளது மற்றும் தற்போதைய மேல்முறையீடுகள் அதன்படி பகுதியாக அனுமதிக்க வேண்டியுள்ளது.

9. மேற்சொன்னவற்றை கருத்தில் கொண்டு, மேற்சொன்ன காரணங்களுக்காக, தற்போதைய முறையீடுகள் பகுதியாக வெற்றி பெறுகிறது. 30.06.2005 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்தவரை உயர்நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான பொதுத் தீர்ப்புரையும், உத்தரவும் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது மற்றும் ஏக்கருக்கு ரூ.24,50,000/-வீதம் (ஏக்கருக்கு ரூ.29,54,000/-த்துக்குப் பதிலாக) 1894 சட்டத்தின் வகையங்களின் கீழ் கிடைக்கப்பெறும் எல்லா சட்டப்பூர்வ பயனுடன் இழப்பீடு பெற நில உரிமையாளர்கள்/கோருரிமையாளர்கள் உரிமையுடையவர்கள் என உத்தரவிடப்படுகிறது.

9.1. 05.03.2007 தேதியிடப்பட்ட அறிவிக்கையின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தைப் பொறுத்தவரை, எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரையும்,

உத்தரவும் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது, ஏக்கருக்கு ரூ.30,73,280/- வீதம் (ஏக்கருக்கு ரூ.45,00,000/-த்துக்குப் பதிலாக) 1894 சட்டத்தின் வகையங்களின் கீழ் உள்ள பிற எல்லா சட்டப்பூர்வ பயனுடன் இழப்பீடு பெற நில உரிமையாளர்கள்/கோருரிமையாளர்கள் உரிமையுடையவர்கள் என உத்தரவிடப்படுகிறது.

10. மேலே சொன்ன அளவுக்கு தற்போதைய மேல்முறையீடுகள் பகுதியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், வழக்கின் பொருண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளில் செலவுத்தொகை குறித்த உத்தரவேதும் இல்லை.

மேல்முறையீடுகள் பகுதியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்."